

CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA

Contrato celebrado entre a pessoa jurídica de direito privado {{integration.employer_name}}, inscrita sob {{contract_employer_cnpj}}, com sede em {{integration.employer_address}}, e {{employee.name}}, identificado(a) por {{contract_employee_cpf}}, titular de CTPS Digital vinculada ao referido CPF, residente e domiciliado(a) em {{employee.address}}, doravante denominado(a) EMPREGADO(A), mediante as condições seguintes.

FUNÇÃO E REMUNERAÇÃO

1. Fica o EMPREGADO(A) admitido(a) no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer a função de {{integration.job_function}}, {{contract_job_cbo}}, mediante salário-base mensal de {{contract_monthly_salary}}, pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, observado o piso salarial fixado na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria celebrada entre {{contract_union_employees}} e {{contract_union_employers}}, registrada no MTE sob {{contract_cct_registry}}, com vigência {{contract_cct_validity}}, cujas normas integram o presente contrato.

JORNADA E LOCAL DE TRABALHO

2. A jornada, os horários, os descansos e o local de prestação dos serviços observarão as condições abaixo.
 - 2.1. A jornada de trabalho será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, cumprida na escala {{contract_work_scale}}, no horário de {{contract_work_hours}}, no estabelecimento situado em {{contract_workplace_address}}. O horário de trabalho e o controle de jornada serão registrados na forma adotada pela EMPREGADORA, observada a legislação aplicável. Alterações de escala ou horário somente poderão ocorrer dentro dos limites legais e normativos, sem redução salarial nem alteração contratual lesiva.
 - 2.2. Ficam assegurados o intervalo intrajornada previsto em lei e na Convenção Coletiva de Trabalho aplicável e o descanso semanal remunerado de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas. A coincidência com o domingo observará a periodicidade mínima legal ou convencional aplicável, prevalecendo a condição mais favorável ao EMPREGADO(A).
 - 2.3. A escala pactuada não caracteriza turno ininterrupto de revezamento quando inexistir alternância periódica do EMPREGADO(A) entre os turnos diurno e noturno.
3. O EMPREGADO(A) deverá prestar serviços em horas extraordinárias quando solicitado(a) pela EMPREGADORA, nos limites permitidos em lei. As horas extraordinárias serão pagas com o adicional legal ou convencional, o que for mais benéfico, salvo quando validamente compensadas com a correspondente redução da jornada em outro dia.

4. O EMPREGADO(A) poderá prestar serviços nos turnos diurno ou noturno, sem simultaneidade, mediante prévia comunicação e observados os limites legais, a norma coletiva e a vedação de alteração contratual lesiva. O trabalho prestado entre 22h e 5h será remunerado com o adicional noturno de, no mínimo, 20% (vinte por cento) sobre a hora diurna, computada a hora noturna reduzida de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos, nos termos do artigo 73 da CLT.
5. Fica ajustado, nos termos do §1º do artigo 469 da CLT, que o EMPREGADO(A) poderá prestar serviços tanto na localidade de celebração deste contrato como em outros estabelecimentos da EMPREGADORA situados no município de São Luís/MA e em sua região metropolitana, quando houver real necessidade do serviço e observados os limites legais. Em caso de transferência provisória, será devido o adicional previsto no §3º do artigo 469 da CLT enquanto durar essa situação.

DESCONTOS E BENEFÍCIOS

6. Os descontos incidentes sobre a remuneração observarão as hipóteses e os limites abaixo.
 - 6.1. Além dos descontos previstos em lei, a EMPREGADORA poderá descontar as importâncias correspondentes a danos causados pelo EMPREGADO(A), desde que comprovados o dolo ou a culpa e observados os requisitos do §1º do artigo 462 da CLT.
 - 6.2. O EMPREGADO(A) autoriza expressamente os descontos em folha relativos a benefícios e conveniências instituídos em seu favor ou de seus dependentes, tais como coparticipação em plano de saúde ou odontológico, seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição e convênios com estabelecimentos comerciais e farmácias, bem como valores por ele expressamente aderidos, nos termos da Súmula 342 do TST, ressalvada a hipótese de coação ou vício de vontade.

PRAZO E ENCERRAMENTO

7. O contrato de experiência observará o período inicial e a única prorrogação descritos abaixo.
 - 7.1. O presente contrato inicia-se em {{contract_start_long}} e vigorará por 45 (quarenta e cinco) dias, encerrando-se o primeiro período em {{contract_first_end_long}}. O primeiro dia de trabalho é considerado dia 1 para efeito da contagem.
 - 7.2. Na ausência de manifestação contrária até o primeiro termo, o contrato será prorrogado uma única vez por igual período, com término final em {{contract_final_end_long}}. A prorrogação será registrada pela EMPREGADORA nos assentamentos funcionais do EMPREGADO(A). Havendo continuidade da prestação de serviços após o termo final ou nova prorrogação, o contrato passará a vigorar por prazo indeterminado, nos termos do artigo 451 da CLT. Em nenhuma hipótese o prazo total excederá 90 (noventa) dias, nos termos do parágrafo único do artigo 445 da CLT.
8. Na hipótese de este contrato se transformar em contrato de trabalho por prazo indeterminado, continuarão em plena vigência as obrigações aqui previstas, no que forem compatíveis.

9. Nos termos do artigo 481 da CLT, fica assegurado a ambas as partes o direito recíproco de rescindir o presente contrato antes de expirado o seu termo, hipótese em que se aplicarão os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, inclusive quanto ao aviso prévio. Não exercida a faculdade prevista nesta cláusula, aplicam-se: (a) em caso de rescisão antecipada pela EMPREGADORA, sem justa causa, a indenização de metade da remuneração a que o EMPREGADO(A) teria direito até o termo do contrato, conforme o artigo 479 da CLT; e (b) em caso de rescisão antecipada pelo EMPREGADO(A), sem justa causa, a indenização dos prejuízos que desse fato resultarem à EMPREGADORA, limitada àquela a que teria direito o EMPREGADO(A) em idênticas condições, conforme o artigo 480 da CLT.

OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

10. O EMPREGADO(A) obriga-se a utilizar o uniforme e os equipamentos de trabalho fornecidos gratuitamente pela EMPREGADORA, zelando por sua conservação e higiene, e a devolvê-los ao término do contrato. O uniforme e os equipamentos permanecem de propriedade da EMPREGADORA, e seu fornecimento não constitui salário-utilidade, nos termos do §2º do artigo 458 da CLT.
11. O EMPREGADO(A) declara ciência de que seus dados pessoais serão tratados pela EMPREGADORA na forma do Termo de Ciência sobre o Tratamento de Dados Pessoais na Relação de Trabalho, que integra o pacote admissional, com fundamento nas bases legais previstas na Lei nº 13.709/2018, especialmente para o cumprimento de obrigações legais, regulatórias, fiscais, previdenciárias e trabalhistas e para a execução do contrato de trabalho, assegurados os direitos previstos no artigo 18 da referida lei.
12. O EMPREGADO(A) observará as normas de saúde, segurança, higiene e boas práticas aplicáveis à função.
 - 12.1. O EMPREGADO(A) declara ter se submetido a exame médico admissional, com emissão do respectivo ASO, e ter recebido orientação sobre o PGR e o PCMSO da EMPREGADORA, obrigando-se a comparecer aos exames periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, nas datas que lhe forem designadas.
 - 12.2. O EMPREGADO(A) declara ter recebido gratuitamente os equipamentos de proteção individual adequados à função, obrigando-se a utilizá-los durante toda a jornada, a zelar por sua guarda e conservação e a comunicar qualquer alteração que os torne impróprios ao uso, ciente de que a recusa injustificada ao uso constitui ato faltoso, nos termos do artigo 158, parágrafo único, da CLT e da NR-06.
 - 12.3. O EMPREGADO(A) declara ter recebido, no ato da admissão, as orientações sobre suas atribuições, normas internas e regras de segurança, higiene e boas práticas de manipulação de alimentos aplicáveis à função.
13. Os prêmios eventualmente pagos ao EMPREGADO(A) observarão os requisitos do Regulamento de Bonificação vigente para o período.
 - 13.1. Os valores pagos a título de prêmio decorrem de desempenho superior ao ordinariamente esperado, possuem natureza não salarial e não se incorporam à remuneração para nenhum efeito, nos termos do §2º do artigo 457 da CLT, não integrando a base de cálculo de férias, décimo terceiro salário, FGTS, horas extras, adicionais ou encargos previdenciários.

13.2. O pagamento de prêmios está condicionado ao atingimento das metas previstas no regulamento, não gerando direito adquirido nem expectativa de continuidade. O regulamento poderá ser alterado ou revogado quanto a períodos futuros. Pagamentos que remunerem desempenho ordinário, metas rotineiras ou parcela salarial variável não serão tratados como prêmio apenas pela denominação adotada.

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente contrato para que produza seus efeitos jurídicos.

{{contract_signature_place}}, {{contract_signature_date_long}}.

{{employee.name}}
 {{contract_employee_cpf}}
 EMPREGADO(A)

{{integration.employer_name}}
 {{contract_employer_cnpj}}
 EMPREGADORA